

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 정보기술(IT) 분야 특정감사

제 목 : IT보험 가입 검토 미흡

관계부서 : ▷▷팀(現 ▶▶팀)

내 용

1. 업무개요

공사 IT 담당부서⁵⁵⁾는 공사의 인터넷 및 네트워크 활동(이하 “IT활동”이라 한다)과 관련한 행위로 인하여 발생할 수 있는 배상책임에 대응하기 위하여 2010년 8월 e-biz@배상책임보험(이하 “IT보험”이라 한다)에 가입하여 아래의 [표1]과 같이 보험사와 매년 계약을 체결해오고 있다.

[표1] IT보험 계약체결 내역

연도	계약기간	계약금액 (보험료)	주요 계약내용
2010년	2010.8.1. ~ 2011.7.31.	9,946,000원	○ 목적물명 : 피보험자의 인터넷 및 네트워크 활동에 기인하는 법률상 배상책임 ○ 목적물내역 : 대국민(내국, 외국인 포함)을 대상으로 관광통계, 시장동향 등 각종 관광관련 정보를 제공하고 국문 및 외국어 여행정보 제공(www.visitkorea.or.kr 등⁵⁶⁾) ○ 발생 가능한 주요 손해배상책임(보험사 설명자료) - 컴퓨터 시스템 장애 및 전자거래 중단 - 네트워크·웹사이트의 접속방해나 지연, 불통 - 인증서 발급용 아이디, 비밀번호의 도용 - 고객정보의 유출, 저작권 침해 ○ 담보내역 : 총 배상금액 1억 원(자기부담금 1천만 원)
2011년	2011.8.1. ~ 2012.7.31.	10,642,000원	
2012년	2012.8.1. ~ 2013.7.31.	9,988,000원	
2013년	2013.8.7. ~ 2014.8.6.	8,970,000원	
2014년	2014.8.7. ~ 2015.8.6.	8,521,000원	
2015년	2015.8.7. ~ 2016.8.6.	8,265,000원	
2016년	2016.8.7. ~ 2017.8.6.	7,852,000원	
2017년	2017.8.7. ~ 2018.8.6.	7,656,000원	
2018년	2018.8.7. ~ 2019.8.6.	7,426,000원	
합 계			총 9회, 79,266,000원

55) 2010년 IT지원 ㉠㉠센터, 2011년 √√센터, 2012~2013년 ∇∇팀, 2014년 ♠♠팀, 2015~2016년 ♠♠팀, 2017년 ○○팀, 2018년 ♠♠팀이 보험계약을 체결하였으며, 현재 ▷▷팀이 담당함

56) 2010~2017년 계약에는 1개 사이트(www.visitkorea.or.kr), 2018년 계약에는 3개 사이트(www.visitkorea.or.kr,

2. 관계법령 및 판단기준

「회계규정시행세칙」 제50조 제1항 제2호에 따르면, 부문예산관리자⁵⁷⁾는 과거 예산집행 실적을 분석하여 예산집행기준을 설정하고 예산절감 방안을 수립 시행하여야 한다고 되어 있다. 그리고 자체 「예산편성지침」에 따르면 공사는 재무건전성 확보 및 예산효율화를 위하여 예산 구조조정을 실시하고 있는데, 예산 구조조정은 자체 예산 중 모든 경비·사업비 예산 및 자본예산을 의무적 집행과 재량적 집행으로 구분하고, 재량적 집행의 경우 필요성·타당성의 경중을 명확히 구분하여 필요성·타당성이 낮은 모든 집행에 대해 과감한 절감과 삭제가 필요하다고 되어있으며, 절감 대상이 되는 예산과목⁵⁸⁾에 보험료가 포함되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

공사는 IT보험 가입일로부터 감사일 현재까지 IT활동에 의한 배상책임이 발생한 사례가 없어 보험사에 보험금을 청구한 적이 없으며, 2017년 행정안전부로부터 「개인정보보호법」 위반에 대한 과태료 처분⁵⁹⁾을 받은 사례가 있으나, 이는 IT보험이 보상하지 아니하는 손해인 관계로 보험금 청구사유에 해당하지 않았다.

또한 보험약관과 보험사 설명자료에 따르면 IT보험이 보상하는 손해배상책임은 아래의 [표2]와 같으나, IT보험은 IT활동의 부작위에 따른 전반적인 손해에 대해 보상하는 보험인 관계로 공사 상황에 최적화된 보험은 아닌 것으로 판단된다.

durunubi.kr, visitmedicalkorea.or.kr)를 목적물내역으로 하여 계약 체결함

57) 「회계규정시행세칙」 제40조에 따르면, 부문예산관리자는 소관부문 예산편성, 집행 및 사업추진에 관한 일체의 사항에 대해 사장에게 책임을 진다고 되어있으며, 부문예산관리자는 부서장을 의미함

58) 기타경비 중 절감대상 과목은 보험료, 임차료 등 8개 과목과 광고선전비, 지급수수료의 2개 과목임

59) 개인정보처리시스템 안전조치 실시 위반 등으로 함께 14,400천 원의 과태료 처분을 받음

[표2] 보험약관상 보상하는 손해와 보상하지 아니하는 손해(요약)

보상하는 손해	보상하지 아니하는 손해						
1. 피보험자의 법률상 손해배상금 2. 피보험자가 지출한 아래의 비용 가. 손해의 방지 또는 경감을 위한 일체의 방법을 조사하여 구하기 위하여 지급한 필요 또는 유익하였던 비용 나. 제3자로부터 손해의 배상을 받을 수 있는 경우 그 권리를 지키거나 행사하기 위한 필요한 절차를 취하는 데 지급한 필요 또는 유익하였던 비용 다. 피보험자가 미리 보험사의 동의를 받아 지급한 소송비용, 변호사비용, 중재, 화해 또는 조정에 관한 비용 라. 보험가입증서상 보상한도액내의 금액에 대한 공탁보증보험료 마. 필요한 서류증거의 제출, 증언 또는 증인출석 협조 등 보험사의 요구에 따르기 위하여 지급한 비용 ↓ <table><tr><th>발생 가능한 주요 손해배상책임 (보험사 설명자료)</th></tr><tr><td>컴퓨터 시스템 장애 및 전자거래 중단</td></tr><tr><td>네트워크나 웹사이트의 접속방해나 지연, 불통</td></tr><tr><td>인증서 발급용 아이디, 비밀번호의 도용</td></tr><tr><td>고객정보의 유출</td></tr><tr><td>저작권 침해</td></tr></table>	발생 가능한 주요 손해배상책임 (보험사 설명자료)	컴퓨터 시스템 장애 및 전자거래 중단	네트워크나 웹사이트의 접속방해나 지연, 불통	인증서 발급용 아이디, 비밀번호의 도용	고객정보의 유출	저작권 침해	1. 피보험자의 고의로 생긴 손해에 대한 배상청구 2. 테러나 기타 유사사태로 생긴 손해에 대한 배상청구 3. 천재지변으로 생긴 손해에 대한 배상청구 4. 다른 관련 약정에 의해 가중된 손해배상책임 5. 신체장해 또는 재물손해에 대한 배상청구 6. 다른 피보험자나 피보험자 대리·소유·관리·운영 사업체에 의하거나, 이를 위하여 제기된 배상청구 7. 국가 또는 지자체 기관이 제기하는 배상청구 8. 보험계약 전 손해배상청구가 제기될 상황을 알고 있었을 경우 9. 전력공급중단, 통신불능 등에 기인한 배상청구 10. 특허권 침해(특허법 제127조)에 기인하는 배상청구 11. 증거거래법, 독점금지관련법 위반에 대한 배상청구 12. 공해배출 등으로 인한 배상청구 및 오염제거비용 13. 포르노 또는 외설에 기인한 배상청구 14. 위성장애에 따른 손해 배상청구 15. 결함 있는 생산물, 사용 손실에 대한 배상청구 16. 채무불이행이나 이행지체 등으로 인한 배상청구 17. 생산물의 성능 및 하자에 의한 생산물, 완성작업 자체의 손해에 대한 배상청구 18. 인터넷 사이트 등의 미허가 사용이나 접근에 대해 합리적인 예방조치를 하지 않아 제기된 배상청구 19. 악성코드의 유포 방지를 위하여 피보험자가 합리적인 예방조치를 하지 않아 제기된 배상청구 (특약1) 인격침해, 지적재산권의 침해에 따른 배상청구 (특약2) 전자서명키 위변조, 유출 등 사고로 발생한 손해에 기인한 배상청구 (특약3) 등록기관이 전자인증서비스 등의 형태를 변경하여 생긴 손해에 대한 배상청구
발생 가능한 주요 손해배상책임 (보험사 설명자료)							
컴퓨터 시스템 장애 및 전자거래 중단							
네트워크나 웹사이트의 접속방해나 지연, 불통							
인증서 발급용 아이디, 비밀번호의 도용							
고객정보의 유출							
저작권 침해							

자료: 보험약관 및 보험사 설명자료 재구성

이와 같이 IT보험 가입에 대한 실효성이 낮을 경우 담당부서는 「회계규정시행세칙」과 자체 「예산편성지침」에 따라 예산집행에 대한 필요성과 타당성의 경중을 명확히 구분하여 IT보험 가입에 대해 재검토하고, 공사 상황에 맞는 다른 보험에 가입하거나 보험 설계내용의 조정 등을 통하여 예산을 절감할 수 있는 방안을 강구했어야 하나 그러한 노력이 부족하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

▷▷팀은 IT보험 가입에 대한 재검토가 미흡하였다는 점을 인정하면서, 향후 개인정보 손해배상책임에 초점을 맞춘 보험 가입을 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 IT보험 가입에 대해 재검토하시고, 공사 상황에 맞는 다른 보험에 가입하거나 보험 설계내용의 조정 등을 통하여 예산을 절감할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)